

1521120-54.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Lilian Lage Humes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... PROCESSUAL - PRELIMINAR REJEITADA. ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DO POLICIAL CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM." (TJSP; Apelação Criminal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

AVENIDA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521120-54.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521120-54.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDMILSON MATIAS CARMO e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

GUSTAVO RODRIGUES BENIGNO DOS SANTOS, RYAN MENDES DE SOUSA e EDMILSON MATIAS CARMO, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal porque, no dia 13 de setembro de 2022, por volta das 17h15min, na Praça da Sé, s/nº, nesta cidade e comarca de São Paulo, previamente ajustados e com identidade de desígnios com o adolescente Heitor Nascimento de Almeida Silva, mediante violência física e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, coisas alheias móveis consistentes em 1 (uma) carteira; 1 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J7, avaliado em R\$ 600,00 (seiscentos reais); 1 (uma) mochila, avaliada em R\$ 60,00 (sessenta reais), 1 (um) livro, e a quantia monetária de R\$ 153,45 (cento e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos), parcialmente recuperados, pertencentes à vítima Claiton D. S. C.

GUSTAVO RODRIGUES BENIGNO DOS SANTOS, RYAN MENDES DE SOUSA e EDMILSON MATIAS CARMO também foram denunciados como incurso no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA) porque, nas mesmas condições acima descritas, atuando previamente combinados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, facilitaram a corrupção do menor de dezoito anos Heitor Nascimento de Almeida Silva, com ele praticando infração penal.

A denúncia foi recebida em 27 de setembro de 2022 (fls. 142/143).

Os réus foram regularmente citados e o processo seguiu seu regular trâmite, não havendo nulidades a serem sanadas.

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima, uma testemunha e os réus foram interrogados.

As partes apresentaram debates.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Inicialmente, anoto que não há nulidade em função da forma como os réus foram reconhecidos, não se pode presumir que a vítima foi induzida a reconhecer os acusados, ainda mais em se tratando de crime de tamanha gravidade. O cumprimento do disposto no inciso II do art. 226 do Código de Processo Penal deve ocorrer “se possível”, como diz a própria letra da lei. Sobre a validade do reconhecimento feito, confira-se:

“Apelação criminal – Roubos circunstanciados (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), 4 deles consumados e 1 tentado – Preliminar de nulidade no reconhecimento realizado na delegacia de polícia por ter sido feito inicialmente por fotografia – Não ocorrência – Disposição legal contida no artigo 226, II, do CPP é mera sugestão, a ser realizado quando possível – Mérito: Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Em juízo, uma das vítimas reconheceu CRISTIANO; enquanto uma outra reconheceu ANDRÉ, ratificando o reconhecimento da fase investigativa – Majorantes mantidas – Redução das penas na terceira fase da dosimetria, aplicando somente o aumento previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, em atenção ao artigo 68, parágrafo único, do Código Penal – Recursos PARCIALMENTE PROVIDOS.” (TJSP; Apelação Criminal 1500089-86.2019.8.26.0129; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Casa Branca - 1ª Vara; Data do Julgamento: 22/09/2022; Data de Registro: 22/09/2022)

“ROUBO – RECURSO MINISTERIAL: PLEITO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA CABALMENTE COMPROVADA PELA PROVA ORAL COLHIDA – DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DO ARMAMENTO – PRECEDENTES – RECURSO ACUSATÓRIO PROVIDO. PROCESSO-CRIME – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP -- RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INVESTIGATÓRIA RATIFICADO PELO PESSOAL EM JUÍZO – PROCEDIMENTO PREVISTO NO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL, ADEMAIS, QUE SE AFIGURA COMO MERA RECOMENDAÇÃO E NÃO OBRIGATORIEDADE PASSÍVEL DE NULIDADE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA. ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DO POLICIAL CORROBORADAS PELOS

DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM." (TJSP; Apelação Criminal 1502987-47.2021.8.26.0050; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/09/2022; Data de Registro: 22/09/2022)

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS ROBUSTAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Afirmado pela instância ordinária que houve exauriente perquirição acerca da validade das provas coligidas ao processo originário para a demonstração da autoria delitiva, a análise da pretensão recursal requer o reexame do acervo fático-probatório. Aplicação da Súmula 7/STJ. 2. É possível o reconhecimento fotográfico servir como meio idôneo de prova quando corroborado por outros elementos probatórios. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 337.115/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 21/08/2013); PROVA - Reconhecimento de pessoas - Observância às formalidades do art. 226 do CPP - Dispensabilidade, na hipótese em que o procedimento atendeu a sua finalidade, estabelecendo a certeza da identidade da pessoa, afastada a dúvida - Entendimento - Apelo parcialmente provido (Apelação Criminal n. 913.438-3/1 - São Paulo - 5ª Câmara da Seção Criminal - Relator: Carlos Biasotti - 23.08.07 - V.U. - Voto n. 9.013)".

Ademais, os réus foram capturados poucos minutos após o crime e o reconhecimento efetuado em sede policial foi corroborado em juízo, não havendo, portanto, prejuízo à defesa, salientando-se que os réus foram detidos juntos e em posse de bens da vítima.

A ação é procedente.

A materialidade está provada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também restou comprovada.

Em seu interrogatório, o réu Ryan exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em seu interrogatório, o réu Edmilson negou os fatos descritos na denúncia, alegando que praticou um roubo sem arma de fogo e sem o envolvimento de menor de idade, o qual apenas estava na região da Praça da Sé.

Em seu interrogatório, o réu Gustavo negou os fatos descritos na denúncia, alegando que praticou um roubo sem arma de fogo ou simulacro de arma. Em relação ao crime de corrupção de menores, o réu confessou ter praticado infração penal em companhia de menor de idade.

Todavia, a versão apresentada pelos réus carece de qualquer credibilidade, não se sustentando quando confrontada com as demais provas colhidas nos autos.

A vítima reconheceu os réus em juízo e declarou que saiu do trabalho e atravessou em direção à Praça da Sé.

Quando a vítima estava com um colega próximo à Catedral da Sé, percebeu uma movimentação de pessoas atrás se aproximando. Em seguida, os roubadores foram para cima da vítima, sendo que o réu Edmilson lhe deu uma gravata, o réu Ryan puxou as coisas de seu bolso e o réu Gustavo também puxou as suas coisas, chegando a rasgar a sua blusa.

Um dos assaltantes também deu socos na orelha da vítima e, por fim, os roubadores levaram todos os seus pertences, tanto da vítima quanto de seu colega.

Em relação à vítima, foram subtraídos sua mochila, sua carteira com documentos, seu RG, seus cartões, sua carteira de estudante e o seu celular.

Após o delito, os réus e o adolescente fugiram em posse dos bens subtraídos e a vítima foi em direção ao Largo São Francisco, encontrando policiais no trajeto, a quem comunicou a ocorrência e deu a descrição da mochila.

Os policiais encontraram a mochila com o menor de idade que participou do roubo, no mesmo dia. A carteira da vítima com o RG também foi recuperada, mas os outros bens não foram reavidos, inclusive duas blusas.

Posteriormente, a vítima fez reconhecimento dos autores do crime no Distrito Policial, sem ter apresentado dúvida em referido reconhecimento.

Durante o crime, o menor de idade puxou a mochila da vítima.

A vítima tem certeza que chegou a ver uma arma com os roubadores, que era um revólver 38.

Foram mostradas três pessoas à vítima quando o reconhecimento na delegacia foi realizado.

Não há motivos para se duvidar das declarações da vítima, pois não teria interesse em incriminar falsamente os réus.

O policial Mauricio depôs que a vítima acionou a polícia militar informando as características das pessoas que haviam lhe roubado.

Após patrulhamento, os policiais conseguiram localizar o celular e o carregador da vítima com o réu Ryan, a quantia subtraída com o réu Gustavo e cabos de celular e carregador com o réu Edmilson.

Os réus negaram a prática do crime ao serem abordados.

A mochila da vítima estava com o menor de idade Heitor.

A vítima informou que os assaltantes estavam armados.

Conforme orientação que prevalece em nossos Tribunais, os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e uma vez que os policiais não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.

No caso em exame, o policial não conhecia os réus e não tinha motivos pessoais para incriminá-los falsamente. Ademais, não surgiu nos autos nenhum motivo de suspeição do trabalho policial.

A versão apresentada na fase policial corrobora a coleta da prova judicial.

Desta forma, inegável que os réus praticaram o roubo nos exatos moldes descritos na denúncia.

A causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal restou demonstrada, pois da prova colhida, extrai-se que o crime foi cometido mediante o emprego de arma de fogo. Anoto que é irrelevante a falta de apreensão da arma utilizada para o reconhecimento da majorante respectiva, para o que basta a segura imputação da vítima quanto ao seu uso. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:

“ROUBO QUALIFICADO - Emprego de arma Comprovação fundada na palavra da vítima Admissibilidade- Dispensabilidade da apreensão do artefato ou da atestação pericial de eficácia vulnerante do instrumento com que exercida a grave ameaça (TACrimSP) - RT 796/623” “A segura imputação da vítima de roubo, cuja idoneidade não foi abalada, presta-se também a comprovar a circunstância do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, sem embargo de falta de apreensão de arma” (TJSP – JTJ 179/276).; “Pouco importa à caracterização do roubo qualificado pelo emprego de arma não ter sido o revólver apreendido e não ter ficado provado o seu poder vulnerante” (TJSP – RT 741/610). “A não apreensão da arma não impede o reconhecimento dessa qualificadora, desde que sua utilização reste demonstrada por outros meios e tenha ela atuado no espírito da vítima como fator inibidor de eventual reação” (RJTACRIM 31/115).

A causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal também ficou comprovada, pois a prova colhida demonstrou que os réus e o adolescente uniram esforços para a prática do roubo, inclusive com divisão de tarefas, configurando-se o concurso de pessoas na prática do crime.

Por fim, o delito foi cometido em sua forma consumada, pois a consumação do roubo se dá no momento em que cessa a violência ou grave ameaça, estando o agente na posse da coisa subtraída. Confira-se, nesse sentido, a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça (Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada.”).

Outrossim, é de se reconhecer também a ocorrência do crime de corrupção de menores. A prova demonstrou que os réus praticaram o crime na companhia do adolescente Heitor Nascimento de Almeida Silva e, segundo a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive a Súmula 500, o crime em questão é formal, sendo desnecessária prova de que o adolescente não era corrompido anteriormente aos fatos. Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO. SÚMULA 83/STJ. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que o crime em referência é delito formal, portanto, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor. 2. “Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal” (Resp 1.127.954/DF, Relator Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJe 1/2/2012) 3. Por outro vértice, a desconstituição do entendimento firmado pelo Tribunal de piso

diante de suposta contrariedade a lei federal não encontra campo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do material probante, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias - soberanas no exame do conjunto fático-probatório -, e vedado ao Superior Tribunal de Justiça, a teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 319.524/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013).

Portanto, caracterizados os delitos nos moldes descritos na denúncia, passo a dosar as penas:

1) Com relação ao réu Gustavo:

1.1) Em relação crime de roubo:

O réu é primário (fls. 137), razão pela qual fixo sua pena base no mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, do Código Penal), em virtude da situação econômica do réu.

Embora presente a atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal, não há reflexos na pena, posto que já fixada no patamar mínimo legal.

Não está presente a atenuante da confissão, uma vez que o réu alegou que os agentes não estavam armados ou munidos de simulacro de arma.

Em razão da causa de aumento do inciso II, do artigo 157, § 2º, do Código Penal e considerando o grande número de agentes que cometeram o crime (quatro), elevo a pena aplicada de 1/3, chegando à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em seu valor unitário mínimo.

Presente a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, aumento a pena de 2/3, resultando em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa.

Não reputo como adequada a aplicação de apenas uma das causas de aumento previstas no art. 157 para fins de dosimetria (art. 68, parágrafo único, do Código Penal), diante das circunstâncias do caso concreto (crime cometido com grande violência), da personalidade desvirtuada do réu, de sua periculosidade e da gravidade do crime cometido.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

O réu não faz jus à substituição prevista no artigo 44, § 2º, do Código Penal diante da quantidade de pena aplicada e porque o delito foi cometido mediante o emprego de violência física e grave ameaça contra a pessoa.

Ante a gravidade do crime cometido, a personalidade desvirtuada do réu, sua periculosidade e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, adequado para aqueles que – como no caso sob trato – cometem roubo qualificado, um dos crimes que mais perturba a paz pública nos dias que correm e que merece, bem por isso, severa resposta por parte do Poder Judiciário. Ademais, tudo indica que se o réu retornar de imediato ao convívio social voltará a delinquir, argumento que reforça a aplicação do regime fechado como inicial de cumprimento da pena.

1.2)Em relação ao crime de corrupção de menores:

O réu é primário (fls. 137), razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, em 1 ano de reclusão.

Embora presente a atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal e a atenuante da confissão, não há reflexos na pena, posto que já fixada no patamar mínimo legal.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

O réu não faz jus à substituição prevista no artigo 44, § 2º, do Código Penal diante de sua personalidade desvirtuada, de sua periculosidade e de sua condenação por roubo, o que torna a substituição insuficiente e não recomendável. Ademais, a infração penal praticada com o adolescente objeto da corrupção envolveu violência física e grave ameaça.

Ante a gravidade do crime cometido, a personalidade desvirtuada do réu e sua periculosidade, bem como diante de sua condenação por roubo, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Ademais, tudo indica que se o réu retornar de imediato ao convívio social voltará a delinquir, argumento que reforça a aplicação do regime fechado como inicial de cumprimento da pena.

2)Com relação ao réu Ryan:

2.1)Em relação crime de roubo:

O réu é primário (fls. 140), razão pela qual fixo sua pena base no mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, do Código Penal), em virtude da situação econômica do réu.

Embora presente a atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal, não há reflexos na pena, posto que já fixada no patamar mínimo legal.

Em razão da causa de aumento do inciso II, do artigo 157, § 2º, do Código Penal e considerando o grande número de agentes que cometeram o crime (quatro), elevo a

pena aplicada de 1/3, chegando à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em seu valor unitário mínimo.

Presente a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, aumento a pena de 2/3, resultando em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa.

Não reputo como adequada a aplicação de apenas uma das causas de aumento previstas no art. 157 para fins de dosimetria (art. 68, parágrafo único, do Código Penal), diante das circunstâncias do caso concreto (crime cometido com grande violência), da personalidade desvirtuada do réu, de sua periculosidade e da gravidade do crime cometido.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

O réu não faz jus à substituição prevista no artigo 44, § 2º, do Código Penal diante da quantidade de pena aplicada e porque o delito foi cometido mediante o emprego de violência física e grave ameaça contra a pessoa.

Ante a gravidade do crime cometido, a personalidade desvirtuada do réu, sua periculosidade e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, adequado para aqueles que – como no caso sob trato – cometem roubo qualificado, um dos crimes que mais perturba a paz pública nos dias que correm e que merece, bem por isso, severa resposta por parte do Poder Judiciário. Ademais, tudo indica que se o réu retornar de imediato ao convívio social voltará a delinquir, argumento que reforça a aplicação do regime fechado como inicial de cumprimento da pena.

2.2) Em relação ao crime de corrupção de menores:

O réu é primário (fls. 140), razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, em 1 ano de reclusão.

Embora presente a atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal, não há reflexos na pena, posto que já fixada no patamar mínimo legal.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

O réu não faz jus à substituição prevista no artigo 44, § 2º, do Código Penal diante de sua personalidade desvirtuada, de sua periculosidade e de sua condenação por roubo, o que torna a substituição insuficiente e não recomendável. Ademais, a infração penal praticada com o adolescente objeto da corrupção envolveu violência física e grave ameaça.

Ante a gravidade do crime cometido, a personalidade desvirtuada do réu e sua periculosidade, bem como diante de sua condenação por roubo, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Ademais, tudo indica que se o réu retornar de imediato ao convívio social voltará a delinquir, argumento que reforça a aplicação do regime fechado como inicial de cumprimento da pena.

3) Com relação ao réu Edmilson:

3.1) Em relação crime de roubo:

O réu ostenta maus antecedentes (fls. 131 – condenação perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Santos), razão pela qual fixo a pena base acima do mínimo legal, em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, do Código Penal), em razão da situação econômica do réu.

Não está presente a atenuante da confissão, uma vez que o réu alegou que os agentes não estavam armados ou munidos de simulacro de arma, bem como porque negou a participação do menor de idade Heitor no crime.

O réu é reincidente (fls. 130/131 – condenação perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Santos – autos nº 0002995-65.2021.8.26.0158), razão pela qual elevo a pena de 1/6, resultando em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Em razão da causa de aumento do inciso II, do artigo 157, § 2º, do Código Penal, e considerando o grande número de agentes que cometeram o crime (quatro), elevo a pena aplicada de 1/3, chegando à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 16 dias-multa, em seu valor unitário mínimo.

Presente a causa de aumento do inciso I, do artigo 157, § 2º-A, inciso I do Código Penal, elevo a pena aplicada de 2/3, chegando à pena de 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão e 26 dias-multa, em seu valor unitário mínimo.

Não reputo como adequada a aplicação de apenas uma das causas de aumento previstas no art. 157 para fins de dosimetria (art. 68, parágrafo único, do Código Penal), diante das circunstâncias do caso concreto (crime cometido com grande violência), da personalidade desvirtuada do réu, de sua periculosidade e da gravidade do crime cometido.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

O réu não faz jus à substituição prevista no artigo 44, § 2º, do Código Penal, diante da quantidade de pena aplicada e porque o delito foi cometido mediante o emprego de violência física e grave ameaça contra a pessoa.

Diante da quantidade de pena aplicada, da reincidência do réu, da gravidade do

crime cometido, da personalidade desvirtuada do réu e de sua periculosidade, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, adequado para aqueles que – como no caso sob trato – cometem roubo qualificado, um dos crimes que mais perturba a paz pública nos dias que correm e que merece, bem por isso, severa resposta por parte do Poder Judiciário. Ademais, tudo indica que, se o réu retornar de imediato ao convívio social, voltará a delinquir, argumento que reforça a aplicação do regime fechado como inicial de cumprimento da pena.

3.2) Em relação ao crime de corrupção de menores:

O réu ostenta maus antecedentes (fls. 131 – condenação perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Santos. Desta forma, considerando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 1 ano e 2 meses de reclusão.

O réu é reincidente (fls. 130/131 – condenação perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Santos – autos nº 0002995-65.2021.8.26.0158), razão pela qual elevo a pena de 1/6, resultando em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

O réu não faz jus à substituição prevista no artigo 44, § 2º, do Código Penal diante de sua personalidade desvirtuada, de sua reincidência, de sua periculosidade e de sua condenação por roubo, o que torna a substituição insuficiente e não recomendável. Ademais, a infração penal praticada com o adolescente objeto da corrupção envolveu violência física e grave ameaça.

Ante a gravidade do crime cometido, a personalidade desvirtuada do réu, sua reincidência e sua periculosidade, bem como diante de sua condenação por roubo, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Ademais, tudo indica que se o réu retornar de imediato ao convívio social voltará a delinquir, argumento que reforça a aplicação do regime fechado como inicial de cumprimento da pena.

Isto posto, CONDENO GUSTAVO RODRIGUES BENIGNO DOS SANTOS e RYAN MENDES DE SOUSA, qualificados nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, aplicando, a cada um deles, a pena privativa de liberdade de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e a pena pecuniária de 21 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como os CONDENO como incurso no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), aplicando, a cada um deles, a pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Por fim, CONDENO EDMILSON MATIAS CARMO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e a pena pecuniária de 26 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como o CONDENO como incurso no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Os réus não poderão apelar em liberdade, diante do regime inicial de cumprimento de pena fixado, de suas personalidades desvirtuadas, de sua periculosidade e porque permaneceram presos durante o processo, não se justificando sua soltura após a condenação.

Não há lapso temporal para a detração.

Recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram.

Após o trânsito em julgado lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

São Paulo, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA